

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5120/2538

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด โจทก์
นาย ชาวลิต แซ่โล้วหรือจินดาเทวิน กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 863, มาตรา 880

แม้ระหว่างเกิดเหตุ ช. จะโอนกรรมสิทธิ์รถแท็กซี่เพื่อเข้าร่วมกิจการกับ
สหกรณ์ ส. แล้วแต่ขณะทำสัญญาประกันภัย ช.ยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถแท็กซี่คัน
ดังกล่าวอยู่จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิที่จะทำสัญญาประกันภัยเมื่อสัญญาประกันภัย
มีผลบังคับได้ตามกฎหมายโจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยซึ่งใช้ค่าสินไหมทดแทนไป
ย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยได้

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ ได้รับ ประกันภัย รถแท็กซี่ หมายเลข ทะเบียน 2ท-1902
กรุงเทพมหานคร จำเลย ที่ 1 เป็น ผู้ขับ รถจี๊ป หมายเลข ทะเบียน 9ค-0346
กรุงเทพมหานคร โดย จำเลย ที่ 1 เป็น ลูกจ้าง หรือ ตัวแทนซึ่ง ปฏิบัติ ใน ทาง การ
ที่จ้าง หรือ ที่ ได้รับ มอบหมาย ของ จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 เมื่อ วันที่ 22 เมษายน
2528 เวลา 19.45 นาฬิกา ขณะที่นาย นิกร วง แซ่เตียว ขับ รถแท็กซี่ ที่ เอา ประกัน
ภัย ไว้ กับ โจทก์ ไป ตาม ถนน มิตรไมตรี มี จำเลย ที่ 1 ขับ รถจี๊ป คัน ดังกล่าว
สวนทาง มา ด้วย ความประมาท เลินเล่อ เสีย หลัก เฉลบ เข้า ไป ชน รถแท็กซี่ ที่

เอา ประกันภัยไว้ กับ โจทก์ เสียหาย โจทก์ นำ รถแท็กซี่ ไป ซ่อม และ ได้ จ่าย ค่า ซ่อม กับค่าจ้าง ลาก จูง ไป แล้ว ขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง สาม ร่วมกัน ชำระ เงิน 52,820 บาท พร้อม ดอกเบี้ย

จำเลย ที่ 1 และ ที่ 2 ขาดนัด ยื่นคำให้การ และ ขาดนัดพิจารณา

จำเลย ที่ 3 ให้การ ต่อสู้ คดี หลาย ประการ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ที่ 1 ชำระ เงิน จำนวน 50,300 บาทแก่ โจทก์ พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2528 ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ ให้ยก ฟ้อง สำหรับ จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3

โจทก์ และ จำเลย ที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ จำเลย ที่ 3 ร่วม กับ จำเลย ที่ 1 รับผิดชอบ ชำระ เงิน จำนวน 50,300 บาท ให้ แก่ โจทก์ พร้อม ด้วย ดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2538 ไป จนกว่าจะ ชำระ เสร็จ นอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ของ ศาลชั้นต้น

จำเลย ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ที่ จำเลย ที่ 3 ฎีกา ขอสอง ว่า โจทก์ไม่ได้ เป็น ผู้รับ ประกันภัย รถแท็กซี่ หมายเลข ทะเบียน 2ท-1902 กรุงเทพมหานคร ใน ขณะ เกิด เหตุ เพราะ นาย ชาญชัย วัฒนาเรืองสกุล ผู้เอาประกันภัย ได้ โอน การ เป็น เจ้าของ รถ ให้ แก่ บุคคลอื่น ไป แล้วจึง มิใช่ เป็น ผู้มีส่วนได้เสีย ใน รถแท็กซี่ คัน ดังกล่าว สัญญาประกันภัยใช้ บังคับ ตาม กฎหมาย ไม่ได้ โจทก์ ไม่อาจ เข้า รับช่วงสิทธิ ของ นาย ชาญชัย มา ฟ้อง จำเลย ที่ 3 ได้ นั้น เห็นว่า แม้ โจทก์ ไม่มี ต้นฉบับ กรมธรรม์

ประกันภัย มา นำสืบ แต่ โจทก์ มี นาย ชาญชัย ผู้เอาประกันภัย มา เบิกความ ยืนยัน ว่า เป็น เจ้าของ รถแท็กซี่ คัน เกิดเหตุ และได้ เอา ประกัน ไว้ กับโจทก์ ทั้ง นาย ชาญชัย ได้ เบิกความ ยืนยัน แล้ว ว่า ต้นฉบับ กรมธรรม์ ประกันภัย ไม่ได้ ใช้ แล้ว จึง ไม่ได้ เก็บ ไว้ ถือได้ว่า โจทก์ นำสืบ แล้ว ว่าต้นฉบับ กรมธรรม์ประกันภัย สูญหาย โจทก์ ไม่สามารถ นำ ต้นฉบับ เอกสารมา ได้ ศาล จึง รับฟัง สำเนา เอกสาร แทน ได้ ตาม ประมวล กฎหมาย วิธีพิจารณาความ แพ่ง มาตรา 93(2) จำเลย ที่ 3 ก็ นำสืบ เจือสม พยานโจทก์ ว่าหลัง เกิดเหตุ จำเลย ที่ 1 ได้ พบ กับ พนักงาน ของ โจทก์ และได้ เจรจาค่าเสียหาย กัน จึง มี น้ำหนัก รับฟัง ได้ ข้อเท็จจริง ฟังได้ ว่า โจทก์ได้รับ ประกันภัย รถแท็กซี่ คัน เกิดเหตุ ที่ จำเลย ที่ 3 อ้างว่ารถแท็กซี่ ที่ โจทก์ รับประกัน ภัย ไว้ เป็น รถยนต์ คน ละ คัน กับ รถแท็กซี่คัน เกิดเหตุ เพราะ เลข หมายเลข เครื่องยนต์ ไม่ ตรง กัน นั้น ปรากฏ ตาม สำเนากฎหมายประกันภัย เอกสาร หมายเลข จ. 2 ว่า รถยนต์ ที่ เอา ประกันภัยมี เลข ตัวถัง หรือ เครื่องยนต์ เคอี 70-9153448 4 เค-6380340ซึ่ง ตรง กับ สำเนา ทะเบียนรถยนต์ เอกสาร หมายเลข จ. 3 และ เอกสาร เกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์ ที่ จำเลย ที่ 3 ขอให้ ศาล หมายเลขเรียก จาก แผนก ทะเบียนรถยนต์ กอง กำกับ การ 3 กองทะเบียน กรมตำรวจ ซึ่ง สำเนา ทะเบียนรถยนต์ดังกล่าว มี ข้อความ ระบุ ว่า เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม 2528 ได้รับ อนุญาต ให้ เปลี่ยน เครื่องยนต์ ใหม่ เป็น 7 เค-0565297 รถแท็กซี่คัน เกิดเหตุ จึง เป็น คัน เดียว กัน กับ รถแท็กซี่ ที่ โจทก์ รับประกัน ภัยไว้ แม้ ระหว่าง เกิดเหตุ นาย ชาญชัย จะ โอน กรรมสิทธิ์ รถแท็กซี่ เพื่อ เข้าร่วม กิจการ กับ สหกรณ์ สหมิตรแท็กซี่ จำกัด แต่ ขณะที่ นาย ชาญชัย ทำ สัญญาประกันภัย ไว้ กับ โจทก์ นั้น นาย ชาญชัย ยัง เป็น เจ้าของ กรรมสิทธิ์ รถแท็กซี่ คัน ดังกล่าว อยู่ นาย ชาญ ชัย จึง เป็น ผู้มีส่วนได้เสีย มีสิทธิ ที่ จะ ทำ สัญญาประกันภัย ได้ เมื่อ สัญญาประกัน ภัย มีผล บังคับ ได้ ตาม กฎหมาย โจทก์ ใน ฐานะ ผู้รับประกันภัยซึ่ง ได้ ใช้ ค่า สินไหมทดแทน ไป ย่อม เข้า รับช่วงสิทธิ ของ ผู้เอาประกันภัยเรียกร้อง ให้ จำเลย

ที่ 3 ชดใช้ ค่าเสียหาย ที่ โจทก์ ชำระ แทน ผู้ เอาประกันภัย ไป ได้ โจทก์ จึง มี
อำนาจ ฟ้องฎีกา จำเลย ที่ 3 ข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ชพานนท์-นิเวศน์ คำทอง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>